



P U T U S A N

Nomor : 47/PID.SUS/2014/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YEFTA RUBENSON HENUKH ;
Tempat Lahir	:	Tuasene ;
Umur / Tanggal Lahir	:	46 Tahun / 22 Januari 1967 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama	:	Kristen Protestan ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;

2. Penuntut Umum, ditahan dengan jenis Penahanan Rumah, sejak tanggal 3

Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Hakim Pengadilan Negeri SoE, ditahan dengan jenis Penahanan Rumah, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SoE, ditahan dengan jenis Penahanan Rumah, sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan dari terdakwa sendiri ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe, Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE, tanggal 14 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini ;

- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua, Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE, tanggal 14 Maret 2014, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini; ----

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan ;

- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memperhatikan dan mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 3 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **YEFTA RUBENSON HENUKH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana dakwaan Kesatu yang melanggar pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEFTA RUBENSON HENUKH** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan ;

- Barang bukti berupa:

- Satu batang kayu jenis gamal panjang 92 (sembilan puluh dua) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Halaman 3 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang bahwa atas Pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa secara lisan juga mengatakan tetap pada pembelaan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **YEFTA RUBENSON HENUKH** alias **GERSON**, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Rt.006, Rw.005, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban **MARSELINA NALLE** , perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat terdakwa baru pulang dari Soe dan saat tiba di rumah terdakwa langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan “ *pukimai, babi, kenapa lu sonde kasih makan binatang*”, sehingga saksi korban berkata “ *saya sudah kasih makan sapi di kandang, itu ada rumput dan air saya kasih*”, namun terdakwa terus memarahi saksi korban, sehingga saksi korban keluar ke samping rumah dengan tujuan memberi makan hewan babi, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban, dimana saat itu juga terdakwa mengambil sebatang kayu gamal dan dengan kayu gamal tersebut terdakwa langsung memukul saksi korban pada bagian paha kanan sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa membuang kayu tersebut dan dengan kedua tangan terdakwa mencekik leher saksi korban sambil berusaha membanting saksi korban ke tanah, sehingga saksi korban berteriak minta tolong, kemudian terdakwa langsung melepaskan tangannya dari leher saksi korban, selanjutnya terdakwa mengusir saksi korban dari rumah, namun saksi korban tidak mau ; -----

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri dan memar pada paha kanan yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul yang menyebabkan jaringan kulit rusak, sebagaimana tercantum dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor: 07.08.1/77/XI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawati Nunci, S. Kep.Ns, selaku Perawat pada Puskesmas Siso mengetahui Elsyana N.I.Nappoe, AMd. Keb. Selaku Kepala Puskesmas Siso.-----

----- Bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi korban pada Tahun 1989 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 414.-----

Halaman 5 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **YEFTA RUBENSON HENUKH** alias **GERSON**, pada hari
Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada
suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di samping rumah
terdakwa yang beralamat di Rt.006, Rw.005, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo
Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe, telah
melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MARSELINA NALLE** , perbuatan
mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat
terdakwa baru pulang dari Soe dan saat tiba di rumah terdakwa langsung memarahi
saksi korban dengan mengatakan *pukimai, babi, kenapa lu sonde kasih makan*
binatang, sehingga saksi korban berkata *saya sudah kasih makan hewan sapi di*
kandang, itu ada rumput dan air saya kasih, namun terdakwa terus memarahi saksi
korban, sehingga saksi korban keluar ke samping rumah dengan tujuan member
makan hewan babi, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban, dimana saat itu juga
terdakwa mengambil sebatang kayu gamal dan dengan kayu gamal tersebut terdakwa
langsung memukul saksi korban pada bagian paha kanan sebanyak satu kali, setelah
itu terdakwa membuang kayu tersebut dan dengan kedua tangan terdakwa mencekik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher saksi korban sambil berusaha membanting saksi korban ke tanah, sehingga saksi korban berteriak minta tolong, kemudian terdakwa langsung melepaskan tangannya dari leher saksi korban, selanjutnya terdakwa mengusir saksi korban dari rumah, namun saksi korban tidak mau. -----

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri dan memar pada paha kanan yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul yang menyebabkan jaringan kulit rusak, sebagaimana tercantum dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor: 07.08.1/77/XI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawati Nunci, S. Kep.Ns, selaku Perawat pada Puskesmas Siso mengetahui Elsyana N.I.Nappoe, AMd. Keb. Selaku Kepala Puskesmas Siso.-----

----- Bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi korban pada Tahun 1989 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 414.-----

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi : MARSELINA NALLE** ; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi, yang telah menikah secara agama di gereja pada tahun 1989, namun belum didaftarkan pada kantor catatan sipil ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini adalah sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di samping rumah terdakwa dan saksi yang beralamat di Rt.006, Rw.005, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dari Kota SoE yang mana pada saat itu saksi selesai bermain bola di Lapangan dan pada saat saksi pulang kerumah dan bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa marah-marah kepada saksi karena menganggap saksi tidak kasih makan sapi ;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi dengan mengatakan *pukimai, babi, kenapa lu sonde kasih makan binatang*, saksi menjawab *saya sudah kasih makan hewan sapi di kandang, itu ada rumput dan air saya kasih*, namun terdakwa terus memarahi saksi ;
- Bahwa kemudian saksi keluar ke samping rumah dengan tujuan memberi makan hewan lalu terdakwa mengikuti saksi, dimana saat itu juga terdakwa mengambil sebatang kayu gamal dan langsung memukul saksi pada bagian paha kanan sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa membuang kayu gamal tersebut dan dengan kedua tangan terdakwa mencekik leher saksi, sehingga



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berteriak minta tolong, lalu terdakwa melepaskan tangannya dari leher

saksi ;

- Bahwa akibat dipukul dan dicekik oleh terdakwa tersebut saksi mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri dan memar pada paha kanan dan mengalami rasa sakit selama 1 hari ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan sekarang antara terdakwa dengan saksi hubungan baik-baik saja ;
- Bahwa dari hasil pernikahan saksi dengan terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa barang bukti berupa satu batang kayu gamal adalah benar yang dipakai oleh terdakwa saat memukul saksi ;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **ARIOK MARTHINUS HENUKH**; dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban MARSELINA NALLE yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Rt.006, Rw.003, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Halaman 9 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Marselina Nalle adalah istri dari terdakwa yang telah menikah secara Agama Kristen di Gereja pada tahun 1989 dan sekarang telah memiliki 4 orang anak dan tinggal bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan kepada saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat saksi tiba di rumah terdakwa dan korban pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekira pukul 17.00 Wita, saksi mendengar dan melihat terdakwa dan korban sedang bertengkar mulut, sehingga saksi melerainya dengan cara saksi menyuruh korban masuk ke dalam rumah dan kemudia saksi pulang dan menyuruh istri saksi untuk melihat keadaan korban;
- Bahwa kemudian istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa korban mengalami bengkok pada paha kanan dan luka lecet pada leher ;
- Bahwa kemudian pada saat saksi bertemu dengan saksi korban lalu saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa bengkok pada kaki kanannya dan luka lecet pada lehernya tersebut adalah disebabkan karena dipukul dan dicekik oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat bahwa benar kaki kanan korban bengkok dan saksi mendapat cerita dari korban penyebab terdakwa memukul korban karena terdakwa menganggap korban tidak memberi makan ternak sapi ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan terdakwa adalah benar ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Rt.006, Rw.005, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Marselina Nalle ;
- Bahwa saksi korban adalah isteri sah dari terdakwa yang menikah secara agama di Gereja pada tahun 1989, namun belum didaftarkan di Kantor Catatan sipil sekarang memiliki 4 orang anak ;
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa pulang dari Soe dan saat tiba di rumah terdakwa melihat ternak di kandang tidak dikasih makan sehingga terdakwa langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan *pukimai, babi, kenapa lu sonde kasih makan binatang*, lalu saksi korban menjawab *saya sudah kasih makan hewan sapi di kandang, itu ada rumput dan air saya kasih*, namun terdakwa terus memarahi saksi korban, kemudian saksi korban keluar menuju samping rumah kearah kandang sapi, lalu terdakwa mengikuti saksi korban ;
- Bahwa setelah berada disamping rumah terdakwa melihat sebatang kayu gamal lalu terdakwa mengambil kayu gamal tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai pada kaki kanan korban ;
- Bahwa setelah memukul saksi korban lalu terdakwa membuang kayu gamal tersebut lalu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mencekik leher saksi korban ;

Halaman 11 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dipukul dan dicekik oleh Terdakwa tersebut saksi korban berteriak minta tolong dan menangis sehingga ada beberapa orang warga yang datang salah satunya saksi ARIOK MARTHINUS HENUKH lalu meleraikan terdakwa dan saksi korban yang sementara bertengkar mulut ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa satu batang kayu gamal adalah benar yang dipakai oleh terdakwa untuk memukul kaki kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi

A de Charge atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jenis gamal panjang 92 cm (sembilan puluh dua) centimeter ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Persidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor: 07.08.1/77/XI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawati Nunci, S. Kep.Ns, selaku Perawat pada Puskesmas Siso mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsyana N.I.Nappoe, AMD. Keb. Selaku Kepala Puskesmas Siso, yang hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa saksi mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri dan memar pada paha kanan yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul yang menyebabkan jaringan kulit rusak ; -----

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti serta Visum et Repertum Nomor: 07.08.1/77/XI/2013, atas diri korban, yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di samping rumah terdakwa yang beralamat di Rt.006, Rw.005, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Marselina Nalle yaitu memukul kaki kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batang kayu gamal dan mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa saksi korban adalah isteri sah dari terdakwa yang menikah secara agama di Gereja pada tahun 1989, namun belum didaftarkan di Kantor Catatan sipil dan sekarang memiliki 4 orang anak yang tinggal bersama dalam 1 rumah ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekira pukul 17.00 Wita, saat terdakwa pulang dari Soe dan saat tiba di rumah, terdakwa melihat

Halaman 13 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak di kandang tidak dikasih makan sehingga terdakwa langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan *pukimai, babi, kenapa lu sonde kasih makan* binatang, lalu saksi korban menjawab *saya sudah kasih makan hewan sapi di kandang, itu ada rumput dan air saya kasih*, namun terdakwa terus memarahi saksi korban, kemudian saksi korban keluar menuju samping rumah kearah kandang sapi, lalu terdakwa mengikuti saksi korban ;

- Bahwa setelah berada disamping rumah terdakwa melihat sebatang kayu gamal lalu terdakwa mengambil kayu gamal tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai pada kaki kanan korban ;
- Bahwa setelah memukul saksi korban lalu terdakwa membuang kayu gamal tersebut lalu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mencekik leher saksi korban ;
- Bahwa akibat dipukul dan dicekik oleh Terdakwa tersebut saksi korban berteriak minta tolong dan menangis sehinga ada beberapa orang warga yang datang salah satunya saksi ARIOK MARTHINUS HENUKH lalu melerai terdakwa dan saksi korban yang sementara bertengkar mulut ;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa satu batang kayu gamal adalah benar yang dipakai oleh terdakwa untuk memukul kaki kanan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : **Dakwaan Kesatu** Perbuatan Terdakwa melanggar : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, **Atau dakwaan Kedua** Melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah unsur-unsurnya terhadap perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan **Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;
3. Dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subyek hukum yaitu seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut harus sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat atau mampu mempertanggung jawabkan akibat dari kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **YEFTA RUBENSON HENUKH** yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan atas identitas yang telah dibacakan didepan persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kekeliruan/kesalahan dari Penuntut Umum atas seseorang atau terdakwa yang diajukan kepersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta terdakwa menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani ; -----

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**setiap orang**" terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban Marselina Nalle bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban selesai bermain bola di Lapangan kemudian saksi pulang kerumah beralamat di Rt.006, Rw.005, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bertemu dengan terdakwa yang baru pulang dari Kota Soe, lalu terdakwa dengan nada marah-marah kepada saksi korban mengatakan *pukimai, babi, kenapa lu sonde kasih makan binatang* lalu saksi korban menjawab *saya sudah kasih makan hewan sapi di kandang, itu ada rumput dan air saya kasih*, namun terdakwa terus memarahi saksi korban, sehingga saksi korban keluar ke samping rumah dengan tujuan memberi makan hewan dan terdakwa mengikuti saksi korban, lalu terdakwa mengambil sebatang kayu gamal yang ada di samping rumah kemudian Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu gamal tersebut sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian paha kanan, setelah itu terdakwa membuang kayu gamal tersebut lalu dengan kedua tangan terdakwa mencekik leher saksi korban, sehingga saksi berteriak minta tolong, lalu terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi ;

Bahwa keterangan saksi korban tersebut bersesuaian dengan Keterangan saksi Ariok Marthinus yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekitar pukul 17.00 Wita selesai menonton sepak bola mendengar ada keributan dirumahnya terdakwa lalu saksi menuju kerumahnya Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa dengan saksi korban sedang betengkar mulut lalu saksi meleraikan mereka

Halaman 17 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk masuk dalam rumah, kemudian saksi pulang kerumahnya memberitahukan kepada istrinya untuk menjenguk saksi korban dan setelah istri saksi kembali kerumah saksi mendapat cerita dari istrinya bahwa saksi korban mengalami memar pada kaki kanan dan lecet pada bagian leher yang berdasarkan cerita saksi korban adalah akibat dipukul dan dicekik oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa pulang dari Soe dan saat tiba di rumah, terdakwa melihat ternak di kandang tidak dikasih makan sehingga terdakwa langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan *pukimai, babi, kenapa lu sonde kasih makan binatang*, lalu saksi korban menjawab *saya sudah kasih makan hewan sapi di kandang, itu ada rumput dan air saya kasih*, namun terdakwa terus memarahi saksi korban, kemudian saksi korban keluar menuju samping rumah kearah kandang sapi, lalu terdakwa mengikuti saksi korban dan terdakwa melihat sebatang kayu gamal lalu terdakwa mengambil kayu gamal tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai pada kaki kanan korban lalu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban berteriak minta tolong dan menangis sehinga ada beberapa orang warga yang datang salah satunya saksi ARIOK MARTHINUS HENUKH lalu meleraai terdakwa dan saksi korban yang sementara bertengkar mulut ; -----

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa mengenai adanya luka pada diri saksi korban dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor: 07.08.1/77/XI/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darmawati Nunci, S. Kep.Ns, selaku Perawat pada Puskesmas Siso mengetahui Elsyana N.I.Nappoe, AMd. Keb. Selaku Kepala Puskesmas Siso, yang menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil visum terhadap saksi korban ditemukan luka lecet pada leher sebelah kiri dan memar pada paha kanan yang disebabkan oleh benturan keras benda tumpul yang menyebabkan jaringan kulit rusak ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan atau kekerasan yaitu memukul kaki kanan dengan menggunakan kayu dan mencekik leher saksi korban sehingga mengalami memar dan lecet leher maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik**" telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah meliputi Suami, isteri, anak dan orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tentang pengertian kewajiban dan rumah tangga tidak diuraikan secara jelas dalam Undang - Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun pada penjelasan dinyatakan bahwa Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya antara lain Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; maka : -----

Kewajiban sebagaimana isi Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

Halaman 19 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik - baiknya, *sehingga* kewajiban yang dimaksud dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebaliknya Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; -----

Menimbang, bahwa pengertian rumah tangga adalah sebagaimana isi Pasal 1 dan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga), selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing *sehingga* rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah rumah tangga yang terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama dan keyakinan masing-masing ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik pada unsure kedua tersebut diatas telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Rt.006, Rw.005, Desa Tuasene, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban yaitu memukul saksi korban menggunakan kayu gamal sebanyak satu kali yang mengenai pada kaki kanan dan mencekik leher saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Marselina Nalle, keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Marthinus menerangkan bahwa saksi Korban Marselina Nalle dengan Terdakwa adalah suami isteri yang telah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

secara sah menurut agama Kristen pada tahun 1989 dan sekarang memiliki 4 orang anak yang tinggal bersama dalam satu rumah ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi korban adalah merupakan suami isteri sah yang telah menikah secara agama Kristen pada tahun 1989 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat disamping rumah mereka terdakwa telah memukul dan mencekik leher Saksi korban sehingga perbuatan kekerasan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut adalah merupakan perbuatan terhadap orang yang berada dalam satu lingkup rumah tangga dengan terdakwa maka dengan demikian unsur "**dalam lingkup rumah tangga**" telah pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mendidik terdakwa

Halaman 21 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pembedaan tersebut. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa Satu batang kayu jenis gamal panjang 92 (sembilan puluh dua) centimeter, telah selesai dipergunakan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah barang/alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kekerasan/ memukul saksi korban maka status terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit ;

- Terdakwa tidak bias mengendalikan emosinya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa besalah dan menyesali atas perbuatannya ;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat terhadap diri terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini. -----

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan perkara ini ; -----

Halaman 23 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YEFTA RUBENSON HENUKH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik**

Dalam Lingkup Rumah Tangga” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 **(tiga) bulan ;**

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim, karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 **(enam) bulan ;**

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu batang kayu jenis gamal panjang 92 cm (sembilan puluh dua centimeter) dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- **(dua ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari Senin Tanggal 14 April 2014 oleh **IROS BERU. S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A S R I, SH.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA. SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 April 2014 oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ALFONSUS HOINBALA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh **LUCIA T. A. WUNGUBELEN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **A S R I., S.H.**

IROS BERU., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

2. **MADE ASTINA DWIPAYANA., S.H., M.H.**

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

Halaman 25 dari hal. 25, Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)